

Relatório de Inteligência Jurídica

Sujeito: Nuno Miguel Silva Duarte

Resumo Executivo

Este relatório, elaborado na qualidade de advogado de Nuno Miguel Silva Duarte, tem como objetivo analisar a situação jurídica do nosso cliente, identificando os responsáveis pelas irregularidades e danos sofridos, e definindo as medidas legais a serem adotadas para proteger os seus interesses e obter a devida reparação.

1. Identificação das Partes Responsáveis

Com base na análise dos factos e documentos disponíveis, as seguintes partes podem ser responsabilizadas pelas ações e omissões que lesaram os interesses de Nuno Miguel Silva Duarte:

- **Centenário Unipessoal, Lda.:** Pela instauração de ação executiva com base em título executivo inválido e pela realização de penhoras ilegais.
- **Agente de Execução:** Pela prática de atos de execução (penhoras e bloqueio de contas) sem título executivo válido e com citação nula.
- **Filipe José Rodrigues Delgado:** Pelas ações ilícitas que causaram danos ao Sujeito, incluindo a intercepção de correspondência, a falsificação de documentos, a exploração de inquilinos e a transferência de bens para evitar credores.
- **Renato:** Pelo desvio de rendas da LEA para a sua conta pessoal.

2. Fundamentos da Responsabilização

A responsabilidade de cada uma das partes acima identificadas encontra-se fundamentada nos seguintes artigos e princípios jurídicos:

- **Responsabilidade da Centenário Unipessoal, Lda.:**
 - **Artigo 726.º do Código de Processo Civil (CPC):** Abuso do direito de ação executiva, por prosseguir com a execução sem título executivo válido.
 - **Artigo 817.º do CPC:** Obrigação de indemnizar o executado pelos danos decorrentes da execução ilegal.
 - **Artigo 562.º e seguintes do Código Civil (CC):** Responsabilidade civil por factos ilícitos, que obriga o autor do dano a repará-lo integralmente.
- **Responsabilidade da Agente de Execução:**
 - **Artigo 735.º do CPC:** Ilegalidade da execução de património sem título executivo válido e sem regular citação do executado.
 - **Artigo 334.º do Código Civil:** Abuso de direito, por exercer os seus poderes de forma manifestamente excessiva e contrária à boa-fé.

- **Artigo 62.º da Constituição da República Portuguesa:** Violação do direito de propriedade do Sujeito.
- **Artigo 483.º do Código Civil:** Responsabilidade civil por factos ilícitos, que obriga o autor do dano a repará-lo.
- **Responsabilidade de Filipe José Rodrigues Delgado:**
 - **Artigo 34.º da Constituição da República Portuguesa:** Violação do direito à inviolabilidade da correspondência.
 - **Artigo 25.º da Constituição da República Portuguesa:** Violação do direito à integridade moral, por ofensa à honra e bom nome do Sujeito.
 - **Artigo 62.º da Constituição da República Portuguesa:** Violação do direito de propriedade do Sujeito.
 - **Artigo 256.º do Código Penal:** Prática do crime de falsificação de documento.
 - **Artigo 227.º do Código Penal:** Prática do crime de insolvência dolosa.
 - **Artigo 483.º do Código Civil:** Responsabilidade civil por factos ilícitos, que obriga o autor do dano a repará-lo integralmente.
- **Responsabilidade de Renato:**
 - **Artigo 483.º do Código Civil:** Responsabilidade civil por danos a terceiros.
 - **Artigo 227.º do Código Penal:** Insolvência dolosa, se a conduta visou prejudicar credores da LEA.

3. Documentos Essenciais para Fundamentar a Responsabilização

Para robustecer a posição de Nuno Duarte e fundamentar a responsabilização das partes identificadas, é crucial reunir os seguintes documentos:

- **Documentação do Processo Executivo nº 23142/22.7T8LSB:**
 - Petição inicial da execução.
 - Despacho que ordenou as penhoras.
 - Auto de penhora dos veículos.
 - Notificação do bloqueio das contas bancárias.
 - Despacho judicial que declarou a invalidade do título executivo.
 - Recurso de Apelação da Centenário Unipessoal, Lda.
 - Contra-alegações de Nuno Miguel Silva Duarte ao recurso de apelação.
 - Decisão do Tribunal da Relação de Lisboa sobre a validade do título executivo.
 - Requerimento de Nuno Miguel Silva Duarte para suspensão da execução e levantamento das penhoras.
- **Documentação relacionada com as ações de Filipe e Renato:**
 - Cópias da correspondência intercetada.
 - Documentos falsificados.

- Registos de transferência de bens.
- Extratos de contas bancárias da mãe de Renato, que comprovem o recebimento de valores de renda.
- Testemunhos de pessoas que possam corroborar as alegações de Nuno Duarte sobre as ações de Filipe e Renato.
- **Contrato de transmissão de dívida e outros acordos relevantes:**
 - Acordo de transmissão de dívida que não exonera expressamente Nuno Miguel Silva Duarte.
 - Quaisquer outros contratos ou acordos que possam ser relevantes para determinar a responsabilidade das partes.
- **Documentação relacionada com o processo de insolvência da LEA:**
 - Petição inicial do processo de insolvência.
 - Sentença de declaração de insolvência.
 - Nomeação do Administrador de Insolvência.
 - Plano de insolvência proposto e aprovado.
 - Reclamação de créditos de Nuno Miguel Silva Duarte no processo de insolvência.